

Isikuandmete edastamisest ametialases koostöös

**Maire Iro**

avalike suhete nõunik,
Andmekaitse Inspeksioon

**Raavo Palu**

õigusdirektor,
Andmekaitse Inspeksioon

Kuidas edastada abivajaja andmed korrektselt ilma tema õigusi riivamata? Milliseid andmeid võib sotsiaaltöös teiste asutustega jagada ning mida seejuures silmas pidada?

Vajadus teha koostööd teiste asutustega, näiteks politsei, töötukassa, tervishoiu- või haridusasutustega, kuulub olulise osana sotsiaaltöötaja ning hoolekandeesutuste töötajate igapäevatöö juurde. Ühiskonna sotsiaalse toimetuleku tagamiseks peavad avaliku sektori asutused tegema omavahel tihedat koostööd, mis hõlmab möödapääsmatult ka abivajajate andmete vahetamist eri asutuste ja organisatsioonide vahel. Selles valdkonnas on aga andmestik üldjuhul isearnis tundlik. Näiteks andmed tervises seisundi või puude kohta on delikaatsed isikuandmed ning selliste andmete väärtöötlemine võib abivajajat oluliselt kahjustada. Olgu abivajajaks parasjagu hoolekande klient, kuriteoohver, hädaohus olev laps, patsient või keegi muu – igal juhul neist on õigus eeldada, et sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumise käigus järgitakse tema andmete töötlemisel andmekaitse nõudeid.

Olgu kõigepealt öeldud, et andmekaitse nõuded ei tohi olla takistuseks abivajajate aitamisel. Esmalt vajab kaitset ikka inimene ise, tema elu ja tervis ning sotsiaalne heaolu. Ehkki abivajajal on õigus eeldada, et teda

aidates ei sekkuta ülemääraselt tema eraellu, on samal ajal riigil kohustus teda aidata ning abivajaja andmed tuleb edastada abi korraldavas asutusse. Kuidas siis leida tasakaal ja edastada abivajaja andmed korrektselt ilma tema õigusi riivamata? Milliseid andmeid võib sotsiaaltöös teiste asutustega jagada ning mida seejuures silmas pidada?

Üldised nõuded isikuandmete töötlemisele

Esmalt on oluline teada, et igasugune isikuandmete töötlemine peab vastama isikuandmete kaitse seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtetele.

Isikuandmeid võib töödelda (st koguda, säilitada, edastada jne) kahel juhul: esiteks, siis kui inimene on selleks ise nõusoleku andnud, või teiseks, kui isikuandmete töötlemiseks tuleb õiguslik alus mõnest seadusest. Mõlemal juhul tuleb andmete kogumisel ja edastamisel järgida eeltoodud põhimõtteid, seda ühtviisi nii avalikus kui ka erasektoris tegutsedes.

Tuleb aga mees pidada, et haldusorganil (nt kohalikul omavalitsusel) on lubatud

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

- 1) **seaduslikkuse põhimõte** – isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel
- 2) **eesmärgikohasuse põhimõte** – isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas
- 3) **minimaalsuse põhimõte** – isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks
- 4) **kasutuse piiramise põhimõte** – isikuandmeid võib muudel eesmärkidel kasutada üksnes isiku nõusolekul või selleks pädeva organi loal
- 5) **andmete kvaliteedi põhimõte** – isikuandmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks
- 6) **turvalisuse põhimõte** – isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest
- 7) **individuealse osaluse põhimõte** – isikut tuleb teavitada tema kohta kogutavatest andmetest, talle tuleb võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS, § 6.

isikuandmeid töödelda üksnes avaliku ülesande täitmise käigus seaduse, välislepingu või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud kohustuse täitmiseks.

Seadusandja on mõningates õigusaktides kindlaks määranud, milliseid isikuandmeid on mingi toiminguga või avaliku ülesande täitmise jaoks vaja koguda. Sageli on õigusaktides toodud andmete koosseis looteluna või vormina. Sellega antakse muu hulgas ka sotsiaaltöötajale aimu, millist teavet on võimalik üldse abivajaja kohta koguda või edastada, ilma et tegemist oleks isikuandmete ülemäärase töötlemisega. Samuti on sel juhul seadusandja ette määranud, mis eesmärgil on võimalik kogutud isikuandmeid kasutada. Sellises olukorras ei ole andmetöötlejal (sotsiaaltöötajal) võimalik kalduda kõrvale andmete koosseisust ehk tegemist pole kaalutusotsusega – puudub võimalus ja ennekõike ka vajadus lisateavet koguda.

Samas ei ole edastatavate andmete koosseisu ja mahtu kindlaks määratud kõigis õigusaktides – näiteks lastekaitseadusest tulenev iga inimese kohustus anda teavet abi vajavast lapsest. Selles olukorras ei ole täpsemalt kindlaks määratud, mis on see teave, mida peab edastama ehk ei selgu konkreetne andmete koosseis. Tegemist on kaalutusotsusega, mis peab arvestama varem märgitud isikuandmete töötlemise põhimõtteid (ennekõike minimaalsuse ja eesmärgipärasuse põhimõtet).

Teiseks näiteks on olukord, kus haiglas viibivale patsiendile oleks vaja pärast ravi ka sotsiaalteenuseid. Sel juhul peab andmete väljastamiseks olema õiguslik alus – ennekõike patsiendi nõusolek, kui mõni eriseadus ei näe erisusi andmete edastamisel. Kasulik on patsiendile selgitada, millist teavet sotsiaaltöötajale edastatakse ehk selle teabe maht peab olema vajalik osutatava teenuse

saamiseks. Kui teenuse osutamiseks on vaja abivajaja kohta lisateavet koguda, siis peab selleks olema kindel õiguslik alus, mis tuleb teatavaks teha ka kolmandale isikule, kellelt teavet küsitakse. Sama kehtib ka andmekogudes abivajaja kohta käivate andmetega tutvumisel – ennekõike on vajalik õiguslik alus ning sellega seotud eesmärk. Kui konkreetse teenuse osutamiseks pole vaja teatud andmeid koguda, siis tuleb sellekohased andmepäringud jätta tegemata – vastasel korral on tegemist ülemäärase isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete edastamine nõusoleku alusel

Nagu juba eespool mainitud, peaks isikuandmete töötlemine riigi- ja omavalitsuse, tervishoiu- või hoolekandetasutuses üldjuhul toimuma kindla õigusakti alusel. Samas ei ole võimalik täielikult välistada nõusolekupõhist isikuandmete töötlemist. Esiteks seetõttu, et abivajaja võib olla huvitatud teenuse saamisest ka mujalt kui avaliku sektori asutuselt või tervishoiuteenuse osutajalt, mistõttu peab andmete töötlemiseks olema antud eelnev nõusolek. Teiseks on see vajalik seaduses reguleerimata olukordades eesmärgiga abivajat sellest hoolimata aidata (näiteks teatud ohvriabiteenuste puhul, kui inimene soovib saada ohvriabiteenust ohvriabi seaduse alusel, siis tuleb tal võtta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga, kes tagab teenuse osutamise).

Kui ühestki õigusaktist ei tulene otsest kohustust abivajaja isikuandmeid mingile teisele asutusele edastada, siis saab see toimuda ainult isiku nõusolekul. Kui isikuandmeid töödeldakse abivajaja nõusolekul, siis abivajaja ise määrab ära need andmed ja eesmärgid, mille jaoks on lubatud tema isikuandmeid koguda ja töödelda (sh, kellele on lubatud edastada).

Millega tuleb abivajajast teavitamisel arvestada

Isegi kui asutus, kuhu andmeid edastatakse, töötleb isikuandmeid seaduse alusel avalike ülesannete täitmiseks, ei või edastada andmeid valimatult. Andmete edastamine on lubatud üksnes sellises mahus, mis vajalik asutusele talle pandud ülesannete täitmiseks.

Näiteks tervishoiuteenuse osutaja töötleb patsiendile tervishoiuteenuse osutamiseks suures mahus delikaatseid isikuandmeid. Kui tervishoiuteenuse osutajal tekib kahtlus, et tegemist on abivajajaga, kellest tuleks teatada omavalitsusele, ei tähenda see, et omavalitsusele tuleks edastada kogu patsiendi haiguslugu või tervisekaardi väljavõte. Tervishoiuteenuse osutaja professionaalsed järeldused patsiendi abivajaduse kohta peaksid olema esmajärjekorras piisavalt kaalukad juba ilma detailse tervise seisundi kirjelduseta. Kui omavalitsus algatab tervishoiuteenuse osutajalt saadud teabe põhjal kohtus mingi menetluse (nt eestkoste seadmiseks), siis on juba kohtul võimalik nõuda tervishoiuteenuse osutajalt täiendavat teavet seoses menetlusega, kui see peaks vajalik olema.

Enne andmete edastamist tuleks meelde tuletada, milline on selle asutuse pädevus, kuhu andmeid edastatakse, ning vastavalt sellele tuleks kindlaks määrata ka edastatavate andmete koosseis. Kui on kahtlusi, kas tegemist on pädeva asutusega, siis on kasulik enne teabe edastamist asutusega kontakteeruda ning välja selgitada, kas konkreetse probleemi lahendamine on nende pädevuses. Märjukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse kohaselt annab riigi- ja omavalitsusasutus tasuta selgitusi asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse kohta. Seega saab näiteks omavalitsus selgitada, milliseid sotsiaalte-

Andmete koosseisu kindlaksmääramisel ning edastamisel on kasulik arvestada järgnevaga:

- analüüsi abivajaja staatust, sh võimalikke alternatiive tema abistamiseks
- milline on konkreetne probleem, mida tahetakse isikuandmete edastamisega lahendada
- kas andmete edastamiseks on olemas õiguslik alus
- kas edastatavate andmete põhjal on võimalik abivajat aidata
- võtke arvesse edastatavate andmete liiki (n-ö tavalised või delikaatsed isikuandmed)
- kas on kindlaks määratud andmekoosseisu valiku põhjendus, sh kuidas on selles arvestatud isikuandmete töötlemise põhimõtetega
- kas on olemas piisav argumentatsioon andmete edastamise põhjendamiseks
- võtke arvesse abivajaja mõistlikke ootusi ning mõju, mis kaasneb tema andmete edastamisega
- kas on välja selgitatud pädev asutus, kuhu andmeid edastatakse.

nuseid ta osutab ning millist teavet on tal selle teenuse osutamiseks vaja.

Andmete edastamine n-ö igaks juhuks kvalifitseerub ülemääraseks andmete töötlemiseks ning on vastuolus isikuandmete töötlemise eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõtetega. Andmete ülemäärase avalda-

mise korral on vastutus andmete avaldajal (nt arstil, kui ta avaldab teavet patsiendi tervislikust seisundist, ehkki see ei olnud põhjenduseks vajalik, miks konkreetne isik abi vajab). Sel juhul võidakse andmete avaldaja võtta vastutusele kas väärteo- või kriminaalkorras – see oleneb ennekõike andmete avaldamise asjaoludest.

Samal ajal ei ole ka mõtet edastada andmeid koosseisus, milles need ei võimalda asutusel talle pandud avalikke ülesandeid täita ning abivajat aidata. Sageli viidatakse, et abivajajate aitamist takistab just andmekaitse. Tegelikult nõuab isikuandmete kvaliteedi põhimõte, et andmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud, et saavutada seatud andmetöötlemise eesmärk. Seega võiks isegi öelda, et seadus lausa nõuab abivajaja andmete töötlemist piisavas mahus, sh nende edastamist tarvilikul määral.

Andmete ajakohasuse nõue tähendab, et andmed peavad olema viimases seisus. Juhul kui edastati siiski vananenud või ebaõiged andmed, tuleb sellest viivitamata teatada asutusele, kuhu abivajaja andmed edastati.

Isikuandmete töötlemisest sotsiaalteenuste puhul

Üldine eeldus sotsiaalteenuse saamiseks on inimese esitatud taotlus. Pärast taotluse esitamist toimubki andmete töötlemine ennekõike seaduse alusel – üldjuhul ei ole siis tegemist isikuandmete töötlemisega isiku nõusolekul, kuna valdavalt on isikuandmetega seotud toimingud kirjas seaduses. Kui mingi teenuse osutamine ei ole konkreetse eriseadusega reguleeritud, siis on tegemist isikuandmete töötlemisega isiku nõusoleku alusel. Näiteks abivajajale juhtumiplaani koostamiseks on vajalik tema nõusolek (alaealise korral annab nõusoleku tema seaduslik esindaja). Teenust või toetust taotledes on vaja teenuse osutajale teatud andmed esitada,

kuid isikul on võimalik teenuse või toetuse saamisest ka loobuda, kui ta ei soovi oma andmeid avaldada.

Üldjuhul osutavad sotsiaalhoolekandelist abi kas omavalitsus või Sotsiaalkindlustusamet, kellest viimane korraldab riiklikku abi. Sotsiaalteenuste ja abi korraldus (sh ka andmete töötlemine) on reguleeritud ennekõike sotsiaalhoolekande seaduses. Kui isikuandmete töötluste ulatust pole sotsiaalhoolekande seaduses või selle alamaktis reguleeritud, siis tuleb arvestada isikuandmete kaitse seaduses toodud töötlemise põhimõtteid.

Kui sotsiaalhoolekande seaduses või mõnes muus õigusaktis pole konkreetselt kindlaks määratud, millist teavet peavad asutused vahetama, siis tuleb ka teabe vahetamisel arvestada samade põhimõtetega. See kehtib ka olukorras, kus sotsiaalteenust osutab mõni muu eraõiguslik isik.

Kokkuvõttes peab sotsiaalteenuse osutaja teabe vahetamisel teadma, millisel õiguslikul alusel isikuandmete edastus toimub, ning arvestama, et edastatavaks teabeks oleks ainult selles mahus teave, mida on vaja konkreetse teenuse osutamiseks. **S**

Üksikasjalikke soovitusi abivajajate andmete kogumise ja kasutamise kohta saab Andmekaitse Inspeksiooni juhendist „Isikuandmed sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusektoris“ (2016), mille leiab inspeksiooni kodulehel www.aki.ee rubriigis „Juhised“.